

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1933/2545

บริษัท ฮาว์ตัน ออสเตอร์เลีย พีทีวาย
จำกัด

บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 155, มาตรา 196

โจทก์ร่วมมือกับจำเลยสำแดงราคาสินค้าเท็จ คือต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายกันจริง เพื่อหลีกเลียงภาษีอากร ในการนำเข้าสินค้าต่อกรมศุลกากร ถือได้ว่าไม่สุจริตด้วยกัน โจทก์จึงไม่อาจยกเอาความไม่สุจริตดังกล่าวขึ้นมาเรียกร้องราคาสินค้าเต็มจำนวน ตามที่ซื้อขายกันจริง ซึ่งมีจำนวนที่โจทก์ร่วมมือกับจำเลยเพื่อหลีกเลียงค่าภาษีอากร รวมอยู่ด้วยได้ จำเลยคงต้องรับผิดชอบโจทก์เท่ากับราคาที่สำแดงต่อกรมศุลกากรเพื่อ เสียภาษีนำเข้าเท่านั้น

อัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์สิงคโปร์มิได้มีอัตราคงที่ แน่นนอน เมื่อครบกำหนดที่จำเลยต้องชำระเงินค่าสินค้าให้แก่โจทก์ ตามที่โจทก์ให้สิน เชื้อแก่จำเลยแล้ว จำเลยไม่ชำระให้ตามกำหนด จำเลยก็ต้องรับผิดชอบชำระค่าสินค้าให้ โจทก์เป็นเงินดอลลาร์สิงคโปร์ตามที่ตกลงซื้อขายสินค้ากัน แต่หากจำเลยจะชำระ เป็นเงินบาทแล้ว จำเลยก็ต้องชำระด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่ และเวลาที่ใช้ เงิน ตาม มาตรา 196 แห่ง ป.พ.พ. ซึ่งจะไม่มีความกระทบต่อสิทธิของโจทก์ที่จะได้รับ ชำระหนี้จากจำเลย เพราะโจทก์ต้องได้รับชำระหนี้ค่าสินค้าเป็นเงินดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์เสมอตามคำพิพากษา ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำพิพากษาว่า

หากจำเลยจะชำระเป็นเงินบาทก็ให้ชำระตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่ และเวลาที่
ใช้เงินนั้นชอบแล้ว

(วรรคแรกวินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญ่)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ โจทก์ได้จัดส่งสินค้าให้จำเลยโดยวิธี
ขนส่งทางเรือและทางอากาศหลายครั้ง แต่จำเลยชำระราคาเพียงบางส่วน ผิดนัดไม่
ชำระตามเวลาที่กำหนดขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน ๒๐๔,๖๓๙.๘๗ ดอลลาร์
สิงคโปร์ หรือ ๓,๖๘๓,๕๑๗.๖๐ บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕
ต่อปี ของต้นเงิน ๑๙๕,๘๔๖.๐๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ ๓,๕๒๕,๒๒๘.๓๐ บาท นับจาก
วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยโจทก์คิดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย ในอัตราแลกเปลี่ยน
เปลี่ยน ๑ ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับ ๑๘ บาท

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ใบแจ้งหนี้เป็นเอกสารปลอม โจทก์ใช้
สิทธิไม่สุจริต และการที่โจทก์คิดอัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับ ๑๘
บาท จำเลยไม่อาจทราบได้ว่า คิดอย่างไร จากมาตรฐานไหน เวลาใด ทำให้จำเลยเสีย
เปรียบหลงในข้อต่อสู้ไม่สามารถรู้ว่าเป็นหนี้โจทก์อยู่เท่าใด จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน จำนวน ๑๓๑,๓๕๔.๙๖ ดอลลาร์สิงคโปร์
หรือ เงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่ และเวลาที่ใช้เงิน พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๒๕,๒๙๓.๕๗ ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินไทยตาม

อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกัน นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ตามทวนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกา แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิเคราะห์แล้ว __ __ ปัญหาที่ว่า จำเลยต้องรับผิดชอบชำระหนี้ค่าสินค้าให้แก่โจทก์หรือไม่เพียงใด ซึ่งปัญหานี้ศาลฎีกาแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เห็นว่า จำเลยได้สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ตามราคาที่แท้จริง ในใบแจ้งหนี้เอกสารหมายเลข จ.๖ ถึง จ.๑๓ รวมเป็นเงินค่าสินค้าทั้งสิ้น ๑๙๕,๘๔๖.๐๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ จำเลยผู้ซื้อย่อมมีหน้าที่ชำระราคาสินค้าให้แก่โจทก์แต่เนื่องจากได้ความโดยแน่ชัดว่า โจทก์ได้ออกใบแจ้งหนี้ให้แก่จำเลยด้วยราคาที่ต่ำกว่าที่ซื้อขายกันจริง ตามเอกสารหมายเลข ล.๒ ถึง ล.๙ ซึ่งรวมเป็นเงิน ๑๔๖,๖๐๓.๙๔ ดอลลาร์สิงคโปร์ เหตุที่โจทก์ออกใบแจ้งหนี้ให้จำเลยด้วยราคาสินค้าที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายกันจริงนั้น เพื่อให้จำเลยนำใบแจ้งหนี้นี้ดังกล่าวไปเสียภาษีนำเข้า พฤติการณ์ย่อมเห็นได้ว่า โจทก์ได้ร่วมมือกับจำเลยสำแดงราคาสินค้าเท็จคือต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายกันจริงเพื่อหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรในการนำเข้าสินค้าต่อกรมศุลกากร ทำให้เห็นว่าโจทก์จำเลยประกอบธุรกิจมีเจตนาเป็นการเอาเปรียบประเทศไทย ถือได้ว่าไม่สุจริตด้วยกัน โจทก์จึงไม่อาจยกเอาความไม่สุจริตดังกล่าวขึ้นมาเรียกร้องได้เต็มจำนวน ๑๙๕,๘๔๖.๐๒ ดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งมีจำนวนที่โจทก์ร่วมมือกับจำเลยหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรร่วมอยู่ด้วยได้ จำเลยจึงควรรับผิดชอบชำระหนี้ค่าสินค้าให้โจทก์เฉพาะค่าสินค้าจำนวน ๑๔๖,๖๐๓.๙๔ ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นส่วนที่จำเลยนำไปเสียภาษีนำเข้าต่อกรม

ศุลกากรแล้ว ซึ่งเมื่อหักจำนวน ๒๑,๓๑๐.๓๗ ดอลลาร์สิงคโปร์ที่จำเลยชำระแล้วออก
จึงยังคงเหลือจำนวนที่จำเลยต้องชำระอีก ๑๒๕,๒๙๓.๕๗ ดอลลาร์สิงคโปร์ พร้อม
ดอกเบี้ยในระหว่างพินัด ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้จำเลยชำระเงินค่าสินค้ำที่เหลือ
พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๑,๓๕๔.๙๖ ดอลลาร์สิงคโปร์นั้นชอบ
แล้ว

ศาลฎีกาวินิจฉัยต่อไปว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์
สิงคโปร์มิได้มีอัตราคงที่แน่นอน แต่จะมากหรือน้อยลงแตกต่างกันในแต่ละวันย่อม
ขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเมื่อครบกำหนดที่จำเลยต้องชำระค่าสินค้ำให้
โจทก์ตามที่โจทก์ให้สินเชื่อแก่จำเลยแล้วจำเลยไม่ชำระให้ จำเลยก็ต้องรับผิดชอบชำระค่า
สินค้ำให้โจทก์เป็นเงินดอลลาร์สิงคโปร์ตามที่ตกลงติดต่อซื้อขายสินค้ำกัน แต่หาก
จำเลยจะชำระเป็นเงินบาทแล้ว จำเลยก็ต้องชำระด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่
และเวลาที่ใช้เงิน ตามบทบัญญัติ มาตรา ๑๙๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ จำเลยอาจได้ประโยชน์ หรือ เสียประโยชน์ในผลต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์สิงคโปร์ในแต่ละวันได้ แต่ทั้งนี้จะ
ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของโจทก์ที่จะได้รับชำระหนี้จากจำเลย เพราะโจทก์ต้องได้รับ
ชำระหนี้ค่าสินค้ำ เป็นเงินดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์เสมอตามคำ
พิพากษา

พิพากษายืน แต่ในส่วนที่ให้จำเลยชำระเป็นเงินไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ
สถานที่และในเวลาใช้เงินนั้น อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวต้องไม่เกิน ๑ ดอลลาร์สิงคโปร์
ต่อ ๑๘ บาท ตามคำขอของโจทก์

นายนวรรตน์ กลิ่นรัตน์ ผู้ช่วยฯ

นายพรภักดิ์ คำแฝง ย่อ

นายไพโรจน์ โรจน์อภิรักษ์กุล ตรวจ

นายไมตรี ศรีอรุณ ผู้ช่วยฯ/ตรวจ

(พินิจ เพชรรุ่ง-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-สุรชาติ บุญศิริพันธ์)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม

ศาลอุทธรณ์ - นายอรุณ พิษญาพงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ